

1523882-77.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269064/2021 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 20609194 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 3472/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2269064 - 98º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523882-77.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523882-77.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269064/2021 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 20609194 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 3472/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2269064 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RENNE CRUZ AMORIM

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Renne Cruz Amorim, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de no dia 01º de outubro de 2021, por volta das 17 horas 50 minutos, na altura do número 55 da Rua Calidassa, Pedreira, nesta comarca da Capital, trazer consigo, com a finalidade de posterior entrega, venda e fornecimento para consumo de terceiros, 41 porções de crack, 58 porções de cocaína, 45 porções de maconha e 37 porções de haxixe, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O acusado foi preso em flagrante e, extraordinariamente, por conta da situação de

pandemia, não foi realizada audiência de custódia, sendo a prisão convertida em preventiva por decisão datada de 02 de outubro de 2021 (fls. 47/49).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, sendo a denúncia recebida em 09 de novembro de 2021 (fls. 97/99).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o Ministério Público a condenação do acusado nos termos da denúncia. Não se opõe à incidência do redutor previsto no parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento de causa de diminuição de pena, fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena, substituição de pena por restritiva de direitos e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

No mérito, a pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 08), pela fotografia dos entorpecentes apreendidos (fl. 26), pelo laudo de constatação (fls. 22/25), pelo laudo dos objetos apreendidos (fls. 146/149, 150/172), pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 104/107), que atesta a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria é incontroversa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 09).

Em Juízo, o réu confessou a prática delitiva.

Sua confissão foi corroborada pelas demais provas orais produzidas em audiência de instrução.

A testemunha Johnatan Petterson Marques Carvalho, em Juízo, relatou que na data e local dos fatos realizava patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo andando pela rua com uma mochila lateral. O indivíduo, ao notar a aproximação pessoal, colocou essa bolsa em cima de uma mesa de bilhar. A testemunha informou que se trata de conhecido ponto de tráfico de drogas o bar onde o réu estava próximo. Não conhecia o acusado anteriormente. Realizaram então a abordagem e em revista pessoal do indivíduo, posteriormente identificado como o indiciado Renne, encontraram em seu bolso a quantia de R\$ 745,00 em espécie. Ao retornarem e examinarem a bolsa deixada pelo indiciado, encontraram em seu interior invólucros contendo substâncias que aparentavam ser entorpecentes. Indagado, afirma convictamente que o ora acusado portava efetivamente a bolsa antes da aproximação policial. Ainda, afirma que viu o acusado dispensando a bolsa e caminhando para disfarçar sua conduta anterior. Após a apreensão dos entorpecentes, ainda próximos ao acusado, o réu em um primeiro momento negou a posse da bolsa localizada. Logo em seguida, porém, admitiu que as substâncias eram suas e pediu para não ser preso. No mesmo sentido o depoimento do também policial militar Luís Gustavo da Silva Oliveira, que confirma ter visto o réu dispensando uma bolsa que estava em seu poder em cima de uma mesa de sinuca. O réu foi abordado e somente tinha dinheiro em seu poder. Na bolsa apreendida, entretanto, foram localizadas as porções de entorpecentes descritas no auto de exibição e apreensão.

Essas foram as provas produzidas, as quais são suficientes para a condenação do acusado. Não há dúvidas, ante o quadro probatório formado, quanto à autoria delitiva do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Com efeito, depreende-se dos autos os policiais militares, ora testemunhas,

realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o réu, o qual possuía uma bolsa ao redor do pescoço. Ao perceber a presença dos policiais, antes mesmo de ser abordado, o réu tirou a bolsa de seu pescoço, colocando-a em cima de uma mesa que estava na calçada. Na sequência, o acusado voltou a andar, mas em sentido contrário ao que caminhava antes de perceber a presença policial. O réu, então, foi abordado, tendo sido encontrada, em seu bolso, a quantia de R\$ 745,00. No interior da bolsa que o acusado tentou dispensar foram localizados os entorpecentes descritos na denúncia.

Consigna-se, por oportuno, que inexistente motivo para que os depoimentos dos policiais militares sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e com a própria confissão do réu em seu interrogatório judicial.

Ressalte-se que as testemunhas foram expressamente (e por mais de uma vez) questionadas sobre as circunstâncias do crime, em especial se efetivamente visualizaram o réu dispensar a bolsa, respondendo afirmativamente.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância, que foi demonstrada pela quantidade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos, todos separados em porções individuais e prontos para a venda. Com efeito, foram apreendidas 41 porções de crack (totalizando 9,4 gramas), 58 porções de cocaína (totalizando 23,1 gramas), 45 porções de maconha (totalizando 129,8 gramas) e 37 porções de haxixe (totalizando 8,4 gramas).

Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas, a despeito da narrativa da acusada, a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito na denúncia, sendo de rigor sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Outrossim, considero que a agravante imputada na denúncia não comporta reconhecimento, uma vez que não se verifica no caso concreto qualquer nexo de causalidade entre a situação de pandemia e a conduta criminosa praticada pelo acusado. Por ora, não vislumbrando qualquer tipo de aproveitamento (causa/efeito) da situação de calamidade para a consecução do delito no caso concreto, a sua incidência implicaria responsabilização objetiva do acusado, o que não se admite no Direito Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Inicialmente, consigno que a quantidade e natureza das drogas apreendidas será considerada na terceira fase de dosimetria, evitando dupla incidência em razão de mesma circunstância (*bis in idem*).

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias judiciais do art. 59, CP, não são desfavoráveis ao réu. Fixo a pena-base, portanto, no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, ausentes agravantes. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não conduz a pena a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231, STJ. Fica mantida a pena, nesta segunda fase, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento de pena. Não obstante primário, considero não comportar, no caso concreto, nos termos da manifestação do representante do Ministério Público, a causa de diminuição prevista no parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06. Isso porque as circunstâncias concretas evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas. Além da a) significativa quantia (aproximadamente R\$ 750,00), b) quantidade e c) diversidade dos entorpecentes (41 porções de crack, 58 porções de cocaína, 45 porções de maconha e 37 porções de haxixe), verifica-se que o réu responde a outro processo pelo crime de tráfico de entorpecentes (0065382-28.2016.8.26.0050, fl. 35), estando o feito suspenso desde 2020 em razão de sua não localização para citação pessoal (artigo 366 do Código de Processo Penal). Assim, respeitada a manifestação das partes, verifico que o réu conserva sua primariedade técnica tão somente porque frustrou a regular tramitação do processo que também respondia por idêntico delito. Ressalte-se, também, que nada há nos autos que comprove a vinculação do réu, ainda que informalmente, a atividades lícitas.

Desse modo, analisando as circunstâncias conjuntamente, há evidências suficientes que demonstram a efetiva dedicação a atividades criminosas, desautorizando o reconhecimento do redutor, criado para situações de tráfico de maneira pontual, envolvendo pouca quantidade de entorpecentes.

Afastado o redutor, torno a pena em definitivo em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Fixo os dias-multa no mínimo legal, ante a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto, ante a evidência de dedicação a atividades criminosas e a quantidade de entorpecentes apreendida, aliado ao fato de que, quando respondeu por tráfico de drogas em liberdade, manteve-se em paradeiro desconhecido, frustrando a citação nos autos 0065382-28.2016.8.26.0050 (fls. 35), a reforçar a necessidade de, agora condenado, fixação de regime de pena mais afilitivo.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do réu, de forma que caberá ao Juízo da Execução a avaliação de benefícios relativos à detração e progressão de regime, sem prejuízo da imediata expedição de Guia de Recolhimento Provisória, na hipótese de interposição de recurso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu Renne Cruz Amorim à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Mantenho a prisão preventiva do acusado, uma vez que imprescindível à garantia da ordem pública, ante a evidência de dedicação a atividades criminosas e a quantidade de entorpecentes apreendida, além das circunstâncias processuais pretéritas já expostas (fato de que, quando respondeu por tráfico de drogas em liberdade, manteve-se em paradeiro desconhecido, frustrando a citação nos autos 0065382-28.2016.8.26.0050 (fls. 35), a reforçar a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar como medida necessária também à própria aplicação da lei penal, agora condenado a pena privativa de liberdade em regime fechado.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão.

Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do art. 32 da Lei 11.343/06.

Em caso de recurso, expeça-se a Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC competente por mensagem eletrônica.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA